

0014485-64.2020.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARTA OLIVEIRA DE SA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... a prática criminosa, consoante tem se decidido: "Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Calamidade pública - Ausência de comprovação de que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação dos apelantes - Recurso provido em parte para afastar a agravante (...) (TJSP, Apelação Criminal 1500767-58.2020.8.26.0617, 7ª Câmara de Direito Criminal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0014485-64.2020.8.26.0564 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014485-64.2020.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177249/2020 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 12532497 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2612/20/109 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2177249 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARTA OLIVEIRA DE SA

Vistos.

RENAN DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 155, §4º, incisos III e IV, c.c. art 61, inciso II, alínea "j" porque no dia em 19 de julho de 2020, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.500, Centro, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, agindo em concurso com Paulo Eduardo Lopes Silva e com emprego de chave falsa, subtraiu, para si, um veículo Fiat Uno Eletronic, placas BU0-7796, avaliado em R\$5.000,00, pertencente à vítima Debora Cristina Rocha, conforme auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 13.

Segundo o apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado ajustou-se com Paulo Eduardo Lopes Silva para prática de crime patrimonial. Uma vez ajustados, RENAN e Paulo avistaram o veículo da vítima estacionado na via pública e decidiram

subtraí-lo. Então, fazendo emprego de uma chave falsa, eles conseguiram ingressar e acionar o veículo, evadindo-se em poder do bem e, assim, subtraindo-o. Ocorre que, no dia seguinte, a vítima foi informada por populares de que o seu veículo havia sido encontrado. Ela acionou a polícia militar e, juntos, dirigiram-se ao local Informado.

O denunciado e seu comparsa estavam no interior do automóvel e, percebendo a presença dos milicianos, dele saíram e empreenderam fuga a pé, porém, foram alcançados e detidos pelos policiais.

Abordados, foram encontrados em poder deles a chave falsa e também uma tesoura.

Indagados, admitiram a subtração do carro, acrescentando, inclusive, que já haviam realizado a subtração de peças do automóvel e iriam retirar outras naquele momento da abordagem.

O Ministério Público ofertou denúncia em face de Paulo Eduardo, tendo oferecido o benefício do acordo de não persecução penal em relação a Renan (fls.75), de modo que pela decisão de fls. 82/83 foi determinado o desmembramento do feito em relação a Renan, o que gerou o presente feito.

Diante das infrutíferas tentativas de intimação para proposta de acordo de não persecução penal (fls. 88, 102 e 107), RENAN DOS SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §4º, incisos III e IV, c.c. art 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), ambos do Código Penal (fls. 01/03 e fls. 118). A denúncia foi recebida em 10.07.2021 (fls. 119/120). O réu foi citado pessoalmente em 12.07.2021 (fls. 126). A Defesa ofertou resposta à acusação (fls. 142).

Regularmente intimado, o réu deixou de comparecer à audiência designada para instrução e interrogatório, razão pela qual foi declarado revel (fls. 162/163). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns arroladas pelas partes.

Em alegações finais orais, a acusação requer a condenação do acusado nos termos da denúncia; ao passo que a defesa (p. 171/175) postula a absolvição por negativa de autoria ou, ainda, por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de p. 11/14, pelo auto de exibição e apreensão (p. 16/17), laudos de p. 80/81 e pela oral colhida em juízo.

A autoria, da mesma forma, é certa.

Na seara policial, o réu Renan confessou a pratica delitiva e disse: "(...) foram ele e Paulo quem efetuaram o furto do automóvel na data de 19/07, utilizando uma chave falsa "mixa" e que hoje estavam no local onde deixaram o carro, confessando que furtaram objetos do interior do carro, tais como a bateria e estepe da roda e que iriam desmontar mais peças, e arrancar o estofamento quando perceberam a chegada da polícia e evadiram-se do local. Que Paulo Eduardo portava consigo uma chave de boca e uma tesoura, objetos que seriam usados por eles na prática do furto do estofamento do carro e para ligar o veículo" - p. 20.

No mesmo sentido, segue a confissão extrajudicial do correu Paulo Eduardo: "falsa "mixa" e que hoje estavam no local onde deixaram o carro, confessando que furtaram objetos do interior do carro , tais como a bateria e estepe da roda e que iriam desmontar mais peças, e arrancar o estofamento quando perceberam a chegada da polícia e evadiram-se do local. Que portava consigo uma chave de boca e uma tesoura, objetos que seriam usados por eles na prática do furto do estofamento do carro e para ligar o veículo" (p.21).

Na fase policial, a vítima Débora Cristina Rocha aduziu: "Que tivera seu veículo Fiat Uno furtado em 19/07/20 na Avenida Faria Lima, no centro desta cidade, fato registrado em boletim de ocorrência registrado nesta distrital sob número 2592/2020 e que nesta data de hoje foi comunicada por moradores do seu bairro sobre a localização de seu veículo no local dos fatos, abandonado. Que compareceu ao local , juntamente da polícia militar, quando avistaram os suspeitos fugindo do interior de seu veículo, que estava ali abandonado. Já nesta distrital , o veículo foi exibido e lhe foi restituído em auto próprio. Que seu veículo é avaliado em R\$

5.000,00 (cinco mil reais)" - p. 15.

Ouvida em juízo, a vítima Débora Cristina Rocha afirmou que saiu pra jantar com namorado e estacionou o carro na frente do restaurante, porém, quando voltaram o veículo não estava mais no local. Que estacionou o veículo por volta de 19h30min e voltou 40 minutos depois. Ligou para 190 e depois foi à Delegacia. Que postou em redes sociais sobre o furto e ficou sabendo onde o veículo estava, em bairro próximo a sua residência. Acionou a polícia que foi até o local e encontrou o veículo e os acusados tentando retirar o banco do veículo. Os furtadores já tinham retirado o estepe e a bateria, itens que não recuperou. Eles mesmo assumiram que tinham furtado o veículo. Teve um prejuízo de aproximadamente R\$ 5.000,00 (mídia). A confissão extrajudicial e as declarações da vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que detiveram o réu, na companhia do correu Paulo, em flagrante delito, no interior do veículo furtado e na posse de uma chave mixa.

A testemunha David Mendes Isaias de Souza, policial militar, na fase inquisitiva, afirmou: "foram acionados comparecem ao local dos fatos para verificação de indivíduos em atitude suspeita pelo local, Lá chegando, puderam verificar dois indivíduos desconhecidos correndo assustados saindo de um veículo Fiat Uno de placas BU0-7796. Os indivíduos foram detidos em seguida, sendo o veículo produto de furto, conforme BO 2592/2020 elaborado por esta distrital em 19/07/2020. Os indivíduos indagados quanto aos fatos, e identificados como Paulo Eduardo Lopes Silva e Renan dos Santos, disseram que foram eles quem efetuaram o furto do automovel na data de 19/07, utilizando chave falsa "mixa" e que hoje estavam no local onde deixaram o carro, confessando que furtaram objetos do interior do carro, tais como a bateria e estepe da roda e que iriam desmontar mais peças, e arrancar o estofamento quando perceberam a chegada da polícia e evadiram-se do local. Paulo Eduardo portava consigo uma chave de boca e uma tesoura, objetos que seriam usados por eles na prática do furto do estofamento do carro. Os indivíduos foram conduzidos a esta delegacia de policia onde ratificaram suas declarações" - p. 18.

A testemunha David Mendes Isaias de Souza declarou, em juízo, que foram acionados pois haviam dois rapazes mexendo em um veículo Uno. Chegando lá, encontraram com eles um objeto, pelo que se recorda, uma tesoura. Eles mesmo admitiram que estavam retirando as peças dos veículo. Não se recorda se eles assumiram o furto do veículo, mas eles afirmaram que já tiram retirado o estepe e a bateria do carro (mídia).

A testemunha Renato Rodrigues de Alvarenga, policial militar, na fase inquisitiva, afirmou: "Que foram acionados comparecem ao local dos fatos para verificação de indivduos em atitude suspeita pelo local. Lá chegando, puderam verificar dois indivíduos desconhecidos correndo assustados saindo de um veículo Fiat Uno de placas BU0-7796. Os indivíduos foram detidos em seguida, sendo o veículo produto de furto, conforme BO 2592/2020 elaborado por esta distrital em 19/07/2020. Os indivíduos indagados quanto aos fatos, e identificados como Paulo Eduardo Lopes Silva e Renan dos Santos, disseram que foram eles quem efetuaram o furto do automóvel na data de 19/07, utilizando chave falsa "mixa" e que hoje estavam no local onde deixaram o carro, confessando que furtaram objetos do interior do carro, tais como a bateria e estepe da roda e que iriam desmontar mais peças, e arrancar o estofamento quando perceberam a chegada da policia e evadiram-se do local. Paulo Eduardo portava consigo uma chave de boca e uma tesoura, objetos que seriam usados por eles na pratica do furto do estofamento do carro" - p. 19.

A testemunha Renato Rodrigues de Alvarenga declarou em juízo que receberam a informação pela rede de rádio de que dois indivíduos estavam furtando um veículo. Foram ate o local e encontraram dois indivíduos próximos ao veículo que estava estacionado. Abordados, um deles admitiu que eles furtaram o veículo e que já haviam retirado a bateria e o estepe do veículo. Encontraram um objeto com eles, mas não se lembra se foi uma chave mixa ou tesoura. Eles haviam voltado ao local para retirar mais peças (mídia).

Com efeito, os elementos de prova são uníssonos e coerentes no sentido de impor a condenação do réu, com base na palavra da vítima, nos depoimentos prestados pelos policiais e no laudo pericial constante dos autos, aliados à confissão

extrajudicial.

É certo que o acusado foi flagrado na posse do veículo da vítima, na companhia do correu Paulo. E indagado pelos policiais, o réu confessou a prática delitiva, aduzindo que furtou o veículo junto com um comparsa, com uso de chave mixa.

E como estava na posse da res após a sua subtração, não há dúvida sobre a autoria da infração penal, conforme sedimentado entendimento pretoriano.

“Prova – Furto – Apreensão da res em poder do acusado. A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de autoria do furto, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração.” (TACRIM-SP – Ap. 1.006.721 – Rel. Juiz Renato Nalini)

“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe a justificativa inequívoca, de modo que a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório.” (TACRIM-SP – Rel. Roberto Mortari – RJD 18/47)

“Aquele que tem consigo coisas alheias incumbe provar-lhes exaustiva e convincentemente a posse legítima, sob pena de incorrer na letra da lei. A apreensão da res furtiva e em poder do suspeito retira-lhe a esperança de ver proclamada sua inocência.” (TACRIM – Ap. 1.318.439/8 – Rel. Juiz Carlos Biasotti – RT 806/572).

A qualificadora do uso de chave falsa mixa também restou demonstrada pela prova dos autos, pois consoante relato dos policiais, o réu confessou a utilização de chave mixa para abrir o veículo, circunstancia também confessa perante a autoridade policial.

Da mesma forma, restou devidamente delineado o concurso de agentes, consoante depoimentos ofertados pelos policiais em ambas as fases da persecução penal, corroborada pela confissão extrajudicial do réu, de modo que não há dúvida quanto ao envolvimento de um comparsa na prática delitiva em questão.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo, então, a dosar a pena, de acordo com as regras do sistema trifásico.

Atenta aos critérios do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é primário (p. 36). Porém, necessário sopesar a incidência de duas qualificadoras, razão pela qual fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. legal em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Deixo de reconhecer a agravante relativa ao estado de calamidade pública, pois não se pode dizer que a pandemia colaborou ou facilitou a prática criminosa, consoante tem se decidido: “Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Calamidade pública – Ausência de comprovação de que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação dos apelantes – Recurso provido em parte para afastar a agravante (...)” (TJSP, Apelação Criminal 1500767-58.2020.8.26.0617, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Klaus Marouelli Arroyo, data do julgamento 26.04.2021).

Na segunda e terceira fases, ausentes outras modificadoras, torno a pena definitiva.

Considerando os termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da pena aplicada e da primariedade, a pena deverá ser cumprida em regime inicial aberto. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da pena imposta, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e numa prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo vigente à época do pagamento, em favor de entidade assistencial também a ser indicada pelo juízo da execução, subsistindo a pena de multa.

De acordo com o artigo 60, caput, do Código Penal fixo o valor unitário do dia-multa no seu mínimo legal.

Anoto que eventual detração penal deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo da execução, competente para tanto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo Ministério Público

do Estado de São Paulo para CONDENAR RENAN DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses, em regime inicialmente aberto, e pagamento de 11 dias-multa no mínimo legal, com a substituição da pena privativa por restritivas de direito, na forma acima delineada, sem prejuízo da multa.

Diante da pena aplicada e ausentes requisitos da prisão preventiva, poderá o réu recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Bernardo do Campo, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA